

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2527/2538

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

บริษัท วอลเล็ม ชิปปิ้ง (ประเทศไทย)

จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.อนุญาตไต่ตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 10

ตามใบตราส่งระบุแต่เพียงว่าข้อพิพาทใด ๆ ตามใบตราส่ง คู่กรณีต้องผูกพันตนตามคำชี้ขาดของอนุญาตไต่ตุลาการไม่มีข้อความบังคับว่าคู่กรณีจำต้องมอบข้อพิพาทให้อนุญาตไต่ตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลได้ฟ้องของโจทก์ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติอนุญาตไต่ตุลาการพ.ศ. 2530 มาตรา 10 โจทก์จึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องได้

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทไทยโพลีฟอสเฟตและเคมีคัล จำกัดได้สั่งซื้อสินค้าสารเคมีจากประเทศเนเธอร์แลนด์และประกันภัยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งไว้กับโจทก์จากนั้นได้ว่าจ้างเรือพอลซานเจอร์ให้ทำการขนส่งแต่เมื่อขนถ่ายสินค้าส่งมอบที่กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่าสินค้าสูญหายไปบางส่วน โจทก์ต้องใช้ค่าเสียหายไปเป็นเงิน 1,613,489.86 บาท และได้รับช่วงสิทธิมาฟ้องจำเลยในฐานะผู้

ร่วมขนส่ง ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ตามใบตราส่งเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 คู่สัญญาขนส่งได้แสดงเจตนาตกลงกันว่าข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ใบตราส่ง คู่สัญญาจะต้องชี้ขาดตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าเรือ ผู้รับตราส่งรับโอนสิทธิมาจากผู้ส่งและโจทก์รับช่วงสิทธิมาจากผู้รับตราส่ง โจทก์ไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้อง

ก่อนวันสืบพยาน จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 10 โดยอ้างว่าตามใบตราส่งเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 มีข้อตกลงว่า ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้ใบตราส่งจะต้องตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการก่อน แต่โจทก์มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว จึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้อง

โจทก์คัดค้านว่า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการเสนอข้อพิพาทตามใบตราส่งให้อนุญาโตตุลาการเป็นเงื่อนไขของผู้รับขนเพียงฝ่ายเดียว ผู้ว่าจ้างในการขนส่งหรือโจทก์มิได้รับทราบหรือยินยอมด้วย นอกจากนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะผู้ร่วมในการขนส่ง ซึ่งตามใบตราส่งโจทก์และจำเลยต่างมิใช่คู่สัญญา เงื่อนไขในเอกสารท้ายฟ้องจึงไม่เกี่ยวกับการฟ้องคดีนี้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า ใบตราส่งเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 มีข้อความระบุไว้แจ้งชัดว่า หากมีข้อพิพาทใด ๆ ตามใบตราส่ง ผู้ทรงใบตราส่งและผู้ขนส่งต้องผูกพันตนตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ตามข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าเรือบริษัทไทยโพลีฟอสเฟตและเคมีคัล จำกัดเป็นผู้ทรงใบตราส่งเมื่อสินค้าเสียหายจากระหว่างขนส่งโจทก์ได้ใช้ค่าเสียหายและรับโอนสิทธิเรียกร้องจากผู้ทรงใบตราส่งมา ข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีอยู่เกี่ยวกับสิทธิ

เรียกร้องหรือความรับผิดชอบตามใบตราส่งยอมผูกพันตกแก่โจทก์ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. 2530 เมื่อโจทก์ยังมิได้เสนอข้อพิพาทตามข้อตกลงในใบตราส่งต่ออนุญาตตุลาการก่อน โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 10 ให้จำหน่ายคดี

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 26 มิถุนายน 2534 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าโจทก์มีสิทธินำคดีมาฟ้องหรือไม่ เห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่า ตามใบตราส่งเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 หรือเอกสารหมายเลข 1 มีข้อตกลงว่า เมื่อมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นให้เสนออนุญาตตุลาการชี้ขาดก่อนหรือไม่ พิจารณาแล้ว ตามใบตราส่งดังกล่าวมีข้อความว่า "บรรดาข้อกำหนดและข้อยกเว้นทั้งหลายตามสัญญาเช่าเรือดังกล่าวให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของใบตราส่งฉบับนี้ รวมตลอดถึงข้อกำหนดอนุญาตตุลาการและข้อพิพาทใด ๆ ตามใบตราส่งฉบับนี้ ทั้งผู้ทรงใบตราส่งและผู้ขนส่งต้องผูกพันตนตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ ตามข้อกำหนดอนุญาตตุลาการที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าเรือดังกล่าว จะมีการแจ้งชื่อสถานที่ดำเนินการอนุญาตตุลาการเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้ขนส่งหรือตัวแทนของผู้ขนส่ง" เห็นว่า ตามข้อความดังกล่าวระบุแต่เพียงว่าข้อพิพาทใด ๆ ตามใบตราส่งฉบับนี้คู่กรณีต้องผูกพันตนตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการเท่านั้นไม่มีข้อความบังคับว่าคู่กรณีจำต้องมอบข้อพิพาทให้อุญาตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลได้ อีกทั้งมีเงื่อนไขอยู่ด้วยว่าต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อยกเว้นทั้งหลายตามสัญญาเช่าเรือ แต่ปรากฏว่า

จำเลยมิได้อ้างส่งสัญญาเช่าเรือดังกล่าวต่อศาลซึ่งจะทำให้ทราบว่าคู่กรณีจำต้องมอบ
ข้อพิพาทให้อนุญาตไต่ตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลได้หรือไม่ ศาลฎีกา
เห็นว่า ลำพังข้อความที่ระบุไว้ตามใบตราส่งเอกสารหมายเลข 1 ดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่า
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามใบตราส่งนั้นจะต้องมีการชี้ขาดตัดสินโดยอนุญาตไต่ตุลาการ
ก่อนจึงฟ้องคดีต่อศาลได้ ฟ้องของโจทก์ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
อนุญาตไต่ตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 10 โจทก์จึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องได้ และคดีไม่จำ
ต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลยอีก เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-นิเวศน์ คำผอง-สถิตย์ ไพเราะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>